

1500206-70.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131580/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 24973830 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2131580 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ENRIQUI DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-70.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-70.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131580/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 24973830 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2131580 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ENRIQUI DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

DOUGLAS ENRIQUI DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, c.c. art. 61, inciso I,

do Código Penal, porque em 14 de maio de 2022, por volta das 13h20min, no cruzamento da Avenida 68 com a Rua 5, Jardim Araucária, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria trazido consigo e guardado, para fins de entrega a consumo de terceiro, 111 microtubos de cocaína (peso líquido de 25,39g), além de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) em notas trocadas, sem autorização e em desacordo determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 18/20) e exame químico toxicológico (fls. 66/67).

O acusado foi notificado (fls. 98), apresentou defesa prévia (fls. 102/103) e a denúncia foi recebida (fls. 104/106).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 134/154).

A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, foi requerida a desclassificação do delito imputado ao réu para a figura disposta no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como foram apresentadas teses relativas à fixação da pena (fls. 162/176).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 18/20) e exame químico toxicológico (fls. 66/67).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos. Declarou na data dos fatos foi abordado por Policiais Militares enquanto caminhava pela rua 05 e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele. A droga apresentada foi encontrada em um bueiro e não tem conhecimento a quem pertencia. Negou que estivesse realizando o tráfico de entorpecentes no local, sendo que estava apenas indo até a residência de uma amiga. (fls. 05).

Em juízo, manteve a mesma versão. Acrescentou que no dia anterior estava na casa de sua amiga e pegou a blusa dela emprestada por conta do frio. Disse que o nome dessa amiga é Isabela Favoro, mas não sabe seu endereço, pois pegou a blusa com ela numa praça que ficava nas proximidades. Disse que não tinha drogas e dinheiro em seu poder e que os policiais o prejudicaram pelo fato de ter passagem por tráfico de drogas (SAJ).

A testemunha comum Lucas Félix dos Santos, Policial Militar, declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina por área conhecida pela mercancia ilícita de drogas, momento em que avistou pelo local dos fatos o réu em atitude suspeita, pois estava entregando algo para um motociclista. Ao avistar a viatura policial, o indivíduo na motocicleta evadiu-se e abordaram o réu. Em busca pessoal localizou dentro de uma de suas mãos 25 microtubos de substâncias semelhantes a cocaína e a quantia de R\$ 95,00 em dinheiro. Ao realizar uma varredura pelos

arredores, localizou mais 86 appendorfs dentre de um bueiro próximo ao local da abordagem, coisa de um ou dois metros. Afirmou que o acusado já é conhecido pelos meios policiais e que ao ser indagado ele confessou a prática ilícita. (SAJ)

De forma semelhante discorreu sobre os fatos a testemunha comum Eduardo Rodrigo da Silva, policial militar (SAJ).

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo réu.

Os policiais militares foram firmes e seguros em suas declarações.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente o réu, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de

policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

Como se vê, a negativa do réu não passa de tentativa de desqualificar os relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, tentando fazer crer que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam.

Sucumbe Douglas às demais provas coligidas aos autos, que dão conta do seu envolvimento com o tráfico, pois os relatos dos policiais militares são seguros nesse sentido, tudo estando a revelar que estava envolvido com a prática da mercancia ilícita de drogas e não se vislumbra que os policiais tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocente.

Em juízo, os relatos dos policiais foram harmônicos e convergiram no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina na área conhecida pela mercancia ilícita de drogas quando visualizaram o réu em atitude suspeita, entregando algo para um motociclista. Ao avistar a viatura policial, o indivíduo na motocicleta evadiu-se e conseguiram abordar o réu.

Os policiais relataram que em busca pessoal foram localizados com o réu, em uma de suas mãos, 25 microtubos de cocaína e a quantia de R\$ 95,00 em dinheiro. Após realizarem uma varredura pelos arredores, foram localizados mais 86 microtubos com a mesma substância, dentre de um bueiro próximo ao local da abordagem, cerca de um ou dois metros.

A versão apresentada pelo réu - de que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam - é inverossímil, eis que restou totalmente isolada nos autos.

No mais, cumpre salientar que houve divergência no interrogatório do réu prestado em juízo. Logo no início, o réu afirmou que estava na casa de sua amiga quando pegou a blusa dela emprestada em razão do frio. Posteriormente, ao ser questionado por este Juízo, indicou o nome e sobrenome de sua amiga, mas asseverou que não tem conhecimento do endereço dela, pois pegou a blusa com ela em uma praça existente nas proximidades.

Verifica-se que a versão conflitante apresentada pelo réu em juízo bem demonstra que ele apenas tenta se isentar da responsabilidade criminal pelo delito de tráfico.

O réu sequer arrolou sua amiga como testemunha a fim de comprovar sua versão sobre os fatos.

Como se não bastasse, o réu já foi condenado pela prática de idêntico delito (fls. 60, processo 1501936-13.2020.8.26.0510), de modo que é reincidente específico, o que notadamente reforça a imputação.

Desse modo, as circunstâncias da abordagem policial, a apreensão de drogas e dinheiro em poder do réu, este último em notas diversas, bem como o encontro de mais entorpecentes nos arredores do local em que estava, semelhantes às que portava, revelam que os entorpecentes lhe pertenciam e que a destinação era para o tráfico, ainda mais quando a apreensão ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas, restando afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 é medida de rigor.

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base do réu no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias hábeis a majorá-la. Assim, a pena será de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo a agravante da reincidência específica (fls. 60, processo 1501936-13.2020.8.26.0510) e a atenuante da menoridade relativa. Compensando-se ambas, a pena permanecerá inalterada. Não há outras agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente específico.

Não há outras causas de aumento ou de diminuição, de forma que torno a pena acima fixada definitiva.

No presente caso, considerando que o réu é reincidente específico, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena ao réu, pelo fato de ser reincidente específico, pelo montante da pena aplicada e pelo fato do crime em questão ser equiparado aos crimes hediondos.

Diante da ausência de elementos acerca da situação financeira do réu, fixo o valor

do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DOUGLAS ENRIQUI DE SOUZA para CONDENÁ-LO às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena ao réu, nos termos da fundamentação.

O réu não terá direito de apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu preso durante toda a instrução, sendo que não há motivos hábeis a afastar a custódia cautelar. Ademais, a garantia da ordem pública deve prevalecer frente à gravidade do crime praticado e ao fato de ser reincidente específico, que revela ainda mais a necessidade da custódia cautelar.

Recomendo que permaneça recolhido no estabelecimento em que se encontra.

Determino a destruição das drogas e a perda em favor da União do dinheiro apreendido, eis que proveniente do tráfico.

Custas "ex lege".

P.I.

Rio Claro, 12 de setembro de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA